

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Este instrumento define direitos e obrigações específicos do(a) CONSORCIADO(A) e do CONSÓRCIO no âmbito da adesão de Clientes Alta Tensão (conforme definido a seguir) ao(s) CONSÓRCIO(S) ("Condições Específicas - Clientes Alta Tensão")

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído nestas Condições Específicas e/ou nas Condições Gerais. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nestas Condições Específicas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nas Condições Gerais.

1. As presentes Condições Específicas - Clientes Alta Tensão aplicam-se exclusivamente ao(à) CONSORCIADO(A) titular de Unidade(s) Consumidora(s) pertencente(s) ao Grupo A, conectada(s) ao sistema de distribuição em tensão igual ou superior a 2,3 kV, nos termos da regulamentação aplicável da ANEEL ("Unidade(s) Consumidora(s) de Alta Tensão"), cuja participação no(s) CONSÓRCIO(S) tenha sido aprovada pelo(s) CONSÓRCIO(S), na forma prevista nas Condições Gerais ("Clientes Alta Tensão").
2. O(A) CONSORCIADO(A) declara estar ciente de que a compensação dos créditos de energia elétrica no âmbito do SCEE observará as regras regulatórias, tarifárias e operacionais aplicáveis às Unidade(s) Consumidora(s) de Alta Tensão, especialmente quanto à demanda contratada, postos tarifários (ponta e fora de ponta), modalidade tarifária e forma de faturamento da(s) Distribuidora Local.
3. O(A) CONSORCIADO(A) reconhece que a participação no(s) CONSÓRCIO(S) não implica a eliminação integral da fatura emitida pela Distribuidora Local, permanecendo sob sua exclusiva responsabilidade o pagamento de todos os valores que não sejam passíveis de compensação no SCEE, incluindo, mas não se limitando, à demanda contratada, ultrapassagem de demanda, energia reativa excedente, encargos, tributos, bandeiras tarifárias e demais cobranças.

3.1. Na hipótese prevista na cláusula acima, o(a) CONSORCIADO(A) obriga-se a ressarcir integralmente o(s) CONSÓRCIO(S) pelos valores pagos por este(s), conforme apurados na fatura emitida pela Distribuidora Local, os quais serão acrescidos integralmente nos faturamentos realizados pelo(s) CONSÓRCIO(S) na forma prevista nas Condições Gerais.

4. O percentual de economia indicado no Termo de Participação será calculado exclusivamente sobre a parcela efetivamente compensável por créditos de energia elétrica, não incidindo sobre valores de natureza não compensável, nos termos da regulamentação aplicável

5. O(A) CONSORCIADO(A) declara estar ciente de que eventuais simulações, projeções de economia ou análises de viabilidade possuem caráter meramente estimativo, não constituindo garantia de economia mínima, fixa ou imutável, especialmente em razão das particularidades tarifárias aplicáveis à(s) Unidade(s) Consumidora(s) de Alta Tensão.

6. O(A) CONSORCIADO(A) declara estar ciente de que a viabilidade econômica de sua participação no(s) CONSÓRCIO(S) está diretamente relacionada ao seu perfil de consumo de energia elétrica, especialmente à proporção de consumo nos postos tarifários de ponta e fora de ponta, ao atual cenário regulatório, tarifário, técnica e operacional, especialmente a atual alta disponibilidade de créditos de energia elétrica acumulados pelo(s) CONSÓRCIO(S) e/ou por empresas integrantes do Grupo BC Energia.

6.1. O(A) CONSORCIADO(A) obriga-se a comunicar previamente ao(s) CONSÓRCIO(S) qualquer alteração relevante relacionada à(s) Unidade(s) Consumidora(s) de Alta Tensão, incluindo, mas não se limitando, à alteração de demanda contratada, modalidade tarifária, perfil de consumo, migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), alteração cadastral ou qualquer outro evento que possa impactar a compensação de créditos de energia elétrica.

6.2. Caso seja verificada qualquer alteração relevante nas circunstâncias previstas na Cláusula 6 acima, que, a exclusivo e razoável critério do(s) CONSÓRCIO(S), impacte a eficiência e/ou viabilidade da participação do(a) CONSORCIADO(A) no(s) CONSÓRCIO(s) e/ou no SCEE, o(s) CONSÓRCIO(s)

poderá(ão), a seu exclusivo e razoável critério, readequar as condições comerciais vigentes, incluindo, mas não se limitando, ao percentual de desconto, à alocação de créditos e à forma de faturamento, e/ou rescindir o Termo de Participação, sem que isso gere qualquer obrigação de indenização ao(à) CONSORCIADO(A).

7. Caso a(s) Unidade(s) Consumidora(s) do(a) CONSORCIADO(A) seja(m) elegível(is) à migração para o Ambiente de Contratação Livre (ACL), o(a) CONSORCIADO(A) reconhece e concorda que o Grupo BC Energia terá prioridade na apresentação de proposta comercial para estruturação, gestão, intermediação ou viabilização da referida migração.

8. Estas Condições Específicas - Clientes Alta Tensão poderão ser modificadas e/ou substituídas, no todo ou em parte, a qualquer momento, mediante registro em cartório, publicação nos sites do(s) CONSÓRCIO(S) e/ou de empresas do Grupo BC Energia e/ou qualquer outra forma de comunicação expressa com o(a) CONSORCIADO(A).

9. Estas Condições Específicas - Clientes Alta Tensão deverão ser interpretadas e executadas de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, ficando designado o foro da Comarca de Goiânia/GO, para dirimir as questões resultantes destas Condições Específicas - Clientes Alta Tensão, por mais privilegiado que outro foro possa se apresentar.



@grupobcenergia



+55 62 3999 2050



contato@grupobcenergia.com.br



www.grupobcenergia.com.br



Av. Dep. Jamel Cecílio, c/ rua 56, nº 2929,
Salas 2802/2803 - Jardim Goiás, Goiânia - GO
74810-240